

Locações:

Andaimes - Misturadores - Betoneiras - Balancins - Escoras Reguláveis - Guinchos de Coluna - Minigrua - Bombas d'água - Lava Jatos - Motores Vibradores - Mangotes - Placas Vibratórias - Compactadores - Serras - Ferramentas Elétricas em Geral - Perfuratrizes - Compressores

LOCAL: Goiânia

DATA: 11/10/2023

HORA 11:00:00

CONTRATO Nº 051761

Por este instrumento particular de contrato de um lado, **BETAMAX GOIANIA LOCAÇÃO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA** estabelecida a AV SENADOR JOSE RODRIGUES DE MORAES NETO, Nº 675, PARQUE AMAZÔNIA, Goiânia-GO, 74835620, CNPJ/CPF 02.081.324/0001-27 Insc. Est. 10.296.410-6 Tel: (62)3524-6633 WhatsApp: (62)98200-0084 aqui representada por seu locador Sr.(a): GUSTAVO FERREIRA DE FARIA denominada LOCADOR (a) e de outro lado:

LOCATÁRIO (a): **MAIARA CARLA HENRIQUE PEREIRA**, brasileira, inscrita no CPF sob o Nº. 024420801-84, estabelecida a Rua Cor. Ernesto Garcia COND. MAXIMO INDEPENDENCIA, na cidade Goiânia - Est. GO - CEP 74815-460 - neste ato representado por seu procurador Sr. Marcos César Rosa Pereira, inscrito no CPF nº. 344420811-15, conforme consta do Instrumento de Procuração Pública, lavrada no 4º Tabelionato de Notas, Livro 00024-PE, Fl 131, Protocolo nº. 00735258, denominada LOCATÁRIA. Sendo a locadora a única e exclusiva proprietária dos seguintes equipamentos a seguir descritos, mediante as seguintes cláusulas e condições.

DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS:

- 1 UN ROMPEDOR 10 kg ELETRICO - BOSCH MOD.11311/11316 GSH 11 E - 1.500 W
- 1 UN EMPUNHADEIRA BOSCH P/ ROMPEDOR MOD. 11311/11316
- 1 PC MALETA PARA FERRAMENTA ELETRICA
- 1 UN PONTEIRO P/ROMPEDOR 11311/11321
- 1 UN TALHADEIRA PARA ROMPEDOR 11311/11321

LOCAL DA OBRA: ROD GO 139 SN KM 1 A ESQ 6 KM zona rural, FAZENDA ROSADA - 75185-000 São Miguel 010 11/10 PAT: 01041008 do Passa Quatro GO Brasil

MARCO CÉSAR ASSINA

VALOR DA LOCAÇÃO: 750,00 POR: 15 DIA(s) pagamento a ser realizado através Banco: SANTANDER, Agência: 1093 -C.
Corrente:13011764 -Nome: Betomax Goiânia - Pix: 02.081.324/0001-27

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL

- 1 - DO OBJETO DA LOCAÇÃO: O objeto do presente contrato é a locação dos equipamentos supra descritos, abrangendo todo o material e acessórios necessários a locação.
- 2 - DA GUARDA, USO E CONSERVAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS: A(O) LOCATÁRIA(O), é responsável pela guarda, conservação e manutenção dos equipamentos ora locados, por todo o período de locação, ou seja, da retirada até a entrega, obrigando-se a devolvê-lo(s) no mesmo estado em que encontram, a saber: em perfeito estado de conservação e limpeza, em condições de uso, sem qualquer dano ou avaria. Fica responsável a(o) LOCATÁRIA(O) por qualquer dano ou perda dos equipamentos, sendo total ou parcial, tendo como causas: furto, roubo, incêndio, acidentes, uso indevido ou qualquer outra causa, quer por sua culpa ou de terceiros. O equipamento será utilizado exclusivamente na obra descrita e caracterizada neste contrato, para montagem, utilização e desmontagem sempre sob a responsabilidade da(o) LOCATÁRIA(O), que não poderá utilizar nem permitir que terceiros utilizem o equipamento para serviço ou para qualquer finalidade diversa daquela a qual foi fornecido, nem poderá alugá-lo(s) ou de qualquer forma transferi-lo(s) para terceiros, ainda, que seus associados ou afiliados para emprego ou uso em outro local ou em outra obra sem prévia autorização escrita pela LOCADORA, sob pena de rescisão. A(O) LOCATÁRIA(O), assume a responsabilidade do uso de equipamentos de segurança necessários ao(s) usuário(s), como: cinto de segurança, capacetes, cordas e outros.
- 3 - DO PRAZO DA LOCAÇÃO: O presente contrato é por tempo determinado, iniciando-se na data da retirada dos equipamentos no depósito da LOCADORA, e seu término no prazo pactuado para a respectiva devolução pela(o) LOCATÁRIA(O). Ficará admitida a prorrogação por tempo indeterminado, exceção feita quando não autorizada pela LOCADORA. Quando o equipamento não for devolvido até o primeiro dia após vencido o período inicial, ou de suas subseqüentes de locação, será emitida Nota Fiscal de renovação por igual número de dias ao CONTRATO, sendo que após a emissão desta nota não existe nenhuma responsabilidade de CANCELAR e ou dar DESCONTO mesmo quando ocorrer devolução durante o período já renovado. No caso de locação na forma de ?DIARIA? será considerado o horário da retirada do equipamento no depósito da locadora como prazo inicial da locação com preavencimento de 24 horas para seu término. Ficará prorrogada a locação inicial se expirado o prazo de 24 horas para entrega do equipamento.
- 4 - DA RETIRADA E DEVOLUÇÃO DO(S) EQUIPAMENTO(S): A retirada e posterior devolução de todo o equipamento locado é de inteira responsabilidade da(o) LOCATÁRIA(O), pois caberá a ela(e) a retirada dos equipamentos nos depósitos da LOCADORA, momento pela qual será realizada a vistoria e será dado o aceite no canhoto da Nota Fiscal de remessa ou romaneio assinado por quem retirou o equipamento ou os recebeu, declarando neste momento que se encontram em perfeito estado de uso e conservação, ou no endereço da obra indicado pela(o) LOCATÁRIA(O), mesmo que não seja seu funcionário direto. O mesmo procedimento será adotado na devolução dos equipamentos quando ocorrerá a contagem e a verificação de defeitos e avarias. Caso a devolução dos equipamentos seja parcial, continuará sendo cobrado a integralidade da locação até que se complete com a devolução de sua totalidade. Sendo a LOCATÁRIA responsável pela retirada do equipamento no depósito da locadora, aquela deverá disponibilizar pessoal próprio qualificado par a tanto, sem qualquer ônus para locadora. Em contrapartida, se a locatária contratar a carga/descarga no local indicado para entrega/retirada dos equipamentos, arcará com as respectivas despesas que serão cobradas com a primeira locação
- 5 - DA MONTAGEM E DESMONTAGEM DO(S) EQUIPAMENTO(S): A(O) LOCATÁRIA(O) é a(o) única(o) e exclusiva(o) responsável pela execução de todos os serviços de montagem e desmontagem dos equipamentos ora locados, bem como pela sua regular utilização e por quaisquer serviços e equipamentos auxiliares a

estrutura como: fundações, bases, nivelamentos, estaqueamentos, formas, plataformas, protetores e outros, sendo também responsável pelos danos que vier a causar a terceiros pelo uso indevido do equipamento em virtude de imperícia, imprudência ou negligência na montagem e/ou inadequação dos outros elementos de instalação que são de sua exclusiva responsabilidade.

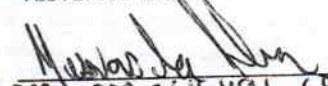
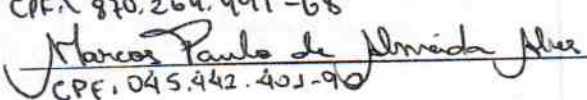
- 6 - DA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS: A manutenção e substituição de peças nos equipamentos, será de inteira responsabilidade da LOCADORA, salvo se decorrer de mau uso ou imperícia da LOCATÁRIA.
- 7 - DAS INDENIZAÇÕES: Verificando-se danos de qualquer natureza nos equipamentos locados quando de sua devolução ou rescisão do contrato, através de RELATÓRIO DE CONSTATAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM DEVOLUÇÃO, fica a LOCADORA autorizada pela(o) LOCATÁRIA(O) a proceder os reparos necessários para que os equipamentos estejam em perfeitas condições de uso, no mesmo estado em que foram entregues, devendo a(o) LOCATÁRIA(O) indenizar a LOCADORA por todas as despesas de conserto, reposições de peças, acessórios e mão de obra, ao preço da tabela vigente na época da indenização, além do aluguel referente ao período da reparação dos equipamentos. O material considerado irrecuperável, que for indenizado ficará guardado e a disposição da (o) LOCATÁRIA(O), pelo prazo de quinze dias. Findo este prazo, caso não seja retirado, o mesmo ficará disposto como sucata revertendo a receita da venda para a LOCADORA, para a cobertura das despesas de armazenagem e vendas. A(O) LOCATÁRIA(O) assume o compromisso de manter o equipamento ora locado, bem como a sua "PINTURA" em perfeito estado, pois na devolução se for constatada deterioração pelo uso da peça ou ação do tempo, deverá indenizar a LOCADORA sobre o valor do equipamento LOCADO, conforme tabela em vigência na época da verificação.
- 8 - DOS ALUGUÉIS: Correrá por conta da(o) LOCATÁRIA(O), os aluguéis desde a retirada até a efetiva devolução, nas condições e valores expressos no anverso, vencíveis mensalmente, sujeito aos reajustes nos índices eleitos ou outro indicado pelo governo e plenamente aceito entre as partes.
- 9 - DA MORA: Caso se verifique a mora da(o) LOCATÁRIA(O), no pagamento dos aluguéis ou acessórios, além da respectiva rescisão do presente contrato de locação, arcará com a correção monetária e ainda com um acréscimo de 10% (dez por cento) a título de multa, além dos juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês. Na hipótese de haver cobrança judicial ou extrajudicial, arcará a(o) LOCATÁRIA(O) com o pagamento de honorários advocatícios no montante de 20% (vinte por cento). A(O) LOCATÁRIA(O) autoriza a cobrança de juros, multa e despesas das locações pagas em atraso.
- 10 - DA PROPAGANDA: Fica expressamente autorizada pela(o) LOCATÁRIA(O) a fixação de placas de publicidade da LOCADORA, sempre em local de boa visibilidade, a critério desta.
- 11 - DA RESCISÃO: No caso de inobservância pela(o) LOCATÁRIA(O) de qualquer cláusula aqui pactuada, se operará automaticamente a rescisão do presente contrato de locação de equipamentos, independentemente de notificação, ficando autorizada a imediata reintegração na posse dos equipamentos alugados, correndo por conta da(o) LOCATÁRIA(O) todas as despesas com a retirada do equipamento e do pessoal, obrigando-se ainda indenizar todas as perdas, danos e outras despesas, bem como indenizações previstas neste contrato.
- 12 - DA CO-RESPONSABILIDADE: A(O) LOCATÁRIA(O) ora representada(o) neste ato por seu(ua) Diretor(a), sócio(a), gerente ou procurador(a), assume a corresponsabilidade de integral e fiel cumprimento do presente contrato, bem como a condição de FIEL DEPOSITÁRIA(O) dos equipamentos locados na conformidade da legislação pertinente, obrigando ainda seus herdeiros e/ou sucessores.
- 13 - A(O) LOCATÁRIA(O) DEVERÁ REQUERER EXPRESSAMENTE POR ESCRITO A DEVOLUÇÃO E RETIRADA DO EQUIPAMENTO, DESDE QUE RECEBIDA PELA LOCADORA A PRESENTE COMUNICAÇÃO.
- 14 - DO PAGAMENTO: No caso do não recebimento será incluso no banco de dados do SPC/SERASA.
- 15 - DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS - As Partes, obrigam-se a atuarem no presente contrato em conformidade com a legislação em conformidade com a Legislação vigente sobre Proteção de Dados pessoais e as determinações de órgãos reguladores/fiscalizadores sobre a matéria, em especial a Lei 13.709/2018, além das demais normas e políticas de proteção de dados.
- 15.1 Manter e utilizar medidas de segurança administrativas, técnicas e físicas apropriadas e suficientes para proteger a confidencialidade e integridade de todos os dados pessoais mantidos ou consultados/transmitidos eletronicamente, para garantir a proteção desses dados contra acesso não autorizado, destruição, uso, modificação, divulgação ou perda accidental ou indevida.
- 15.2 O CONTATADO não poderá utilizar de informações, dados pessoais ou base de dados a que tenham acesso, para fins distintos da execução dos serviços especificados no instrumento contratual.
- 16 - DO FORO DA ELEIÇÃO: Fica eleito de comum acordo o FORO DA COMARCA GOIÂNIA renunciando expressamente qualquer outro que seja, por mais privilegiado que seja, para a solução do presente contrato.

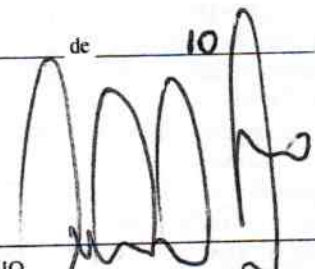
E, por assim estarem justas e contratadas, firmam o presente instrumento em 2(duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito de direito, o qual após lido e achado conforme, assinam juntamente com as duas testemunhas.

OBS.: FAVOR DEVOLVER

1ª VIA ASSINADA

TESTEMUNHAS


CPF: 870.264.491-68

CPF: 045.442.401-90

11 de 10 de 2023

LOCATÁRIO
GUSTAVO F. FARIAS
LOCADOR

NOVA RAZÃO SOCIAL
Betamax Goiânia Locação e Comércio
de Equipamentos Ltda - ME